

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4960/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกสิกรรม
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 105 ทวิ

โจทก์ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นเกษตรกรมิใช่ออกให้แก่ผู้ซื้อซึ่งทำการ
ค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ขายนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของ
ผู้ซื้อไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ต้องออกทุกคราวที่ได้รับชำระเงินหรือชำระราคาตาม
มาตรา105ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยที่ 2 ขาดนัด
ยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี2519 ถึง 2522 เฉพาะที่
เกี่ยวกับรายจ่าย โดยให้ปรับปรุงใหม่ตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ออกให้แก่ผู้ซื้อเป็น
เกณฑ์ในการคำนวณภาษีค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาสู่การพิจารณาของศาลฎีกา เฉพาะการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีปี 2519 ถึง 2522 ที่เกี่ยวกับราคาสินค้าปุ๋ยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ว่า จะต้องปรับปรุงราคาใหม่ตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ออกให้แก่ผู้ซื้อ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีหรือไม่ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์ว่า ใบเสร็จรับเงินส่วนใหญ่นอกจากที่ขายให้แก่ อ.ต.ก. แล้ว ไม่ได้ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ คงเขียนไว้ลอย ๆ ว่า "เงินสด" เท่านั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบถึงราคาที่ซื้อขายที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องหรือไม่นั้น เห็นว่า โจทก์ออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวแก่ ผู้ซื้อซึ่งเป็นเกษตรกร มิใช่ออกให้แก่ผู้ซื้อซึ่งทำการค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ ขายนั่นจึงไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ออกทุกคราวที่ได้รับชำระเงินหรือชำระราคาตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร นอกจากนี้ฝ่ายจำเลยไม่สามารถนำสืบหักล้างได้ว่า ไม่มีการขายและชำระ เงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าว พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐาน ฝ่ายจำเลยเชื่อว่าราคาที่โจทก์ขายในใบเสร็จรับเงินเป็นราคาตลาดในวันที่ขายสินค้า ดังนั้นจึงมิใช่กรณีที่โจทก์ขายสินค้าและราคาที่ยายเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดย ไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินให้ผิดไปจากราคาตลาด ได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางให้ปรับปรุงราคาใหม่ตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ออกให้แก่ผู้ ซื้อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ